מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י״ג באדר א׳ התשפ״ב
14 בפברואר 2022

חוזר ביטוח 2022-1-3
סיווג: מידע ודיווח

<u>תיקון הוראות החוזר המאוחד - דיווחים לממונה - יישוב תביעות אובדן כושר עבודה</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, להלן הוראותיי:

1. כללי

ביום 6 בדצמבר 2020 פורסם חוזר ביטוח 2020-1-22 שעניינו ״יישוב תביעות אובדן כושר עבודה״ (להלן - **חוזר יישוב תביעות**), במסגרתו נקבע בסעיף 31 כי חברת ביטוח תעביר לממונה מידי שנה, ולא יאוחר מיום 1 במרץ, דיווח, בגין השנה שקדמה לה בנוגע לאופן יישוב תביעות אובדן כושר עבודה או ערעורים שיושבו לראשונה בחברה במהלך אותה תקופה.

מטרת הוראות חוזר זה לעדכן את הוראות פרק 3 בחלק 4 של שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו ״דיווח לממונה על שוק ההון״ ולהטמיע בו את דרישות הדיווח הקיימות בנוגע ליישוב תביעות אובדן כושר עבודה, בהתאם לאמור בסעיף 31 לחוזר יישוב תביעות.

2. תיקון החוזר המאוחד

בפרק 3 שבחלק 4 לשער 5 בחוזר המאוחד (״דיווח לממונה על שוק ההון״), יחולו התיקונים ש**בנספחים א׳ ו-ב׳** לחוזר זה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

5. הוראת מעבר

על אף האמור בסעיף א׳ לנספח ב׳ לחוזר זה, חברת הביטוח תהיה רשאית להגיש את הדיווח בגין שנת 2021 עד ליום 1 ביולי 2022.

ד״ר משה ברקת
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח א

הוספת סעיף 7.4.30 – יישוב תביעות אובדן כושר עבודה

מס"ד	שם דיווח	תאריך דיווח	אופן דיווח	נספחים או הפניות	חוזר מקור
30	יישוב תביעות אובדן כושר עבודה	לא יאוחר מיום 1 במרץ של השנה העוקבת	פורטל אותות	חלק ה' בנספח 5.4.3.4	חוזר ביטוח 2020-1-22

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח ב

הוספת חלק ה' לנספח 5.4.3.4 – דיווחים נוספים של חברות ביטוח

חלק ה' – יישוב תביעות אובדן כושר עבודה

א. חברת ביטוח תעביר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באמצעות פורטל אותות מידי שנה, ולא יאוחר מיום 1 במרץ, דיווח בגין השנה שקדמה לה בנוגע לאופן היישוב הסופי של תביעות או ערעורים שיושבו לראשונה בחברה במהלך אותה תקופה, וכפי שמפורט בחוזר 22-1-2020 שעניינו יישוב תביעות אובדן כושר עבודה.

ב. אופן הדיווח באמצעות פורטל אותות יהיה בהתאם למבנה שם הקובץ הבא:

שם הקובץ יישא את השם: tviot_xxxxx_yyyy.xlsx , כאשר:

1) xxxxx מציין את שם החברה (המקוצר) באותיות לועזיות

2) yyyy - ציון השנה בגינה מדווחים הנתונים;

3) סיומת הקובץ תהיה xlsx בלבד.

לדוגמא: שם קובץ של חברת ביטוח הכולל את הדיווחים בגין שנת 2020: tviot_company_2020.xlsx

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

דברי הסבר

סעיף 31 לחוזר ביטוח 2020-1-22 שעניינו "יישוב תביעות אובדן כושר עבודה" (6.12.20) (להלן - **חוזר יישוב תביעות**), קובע כי חברת ביטוח תעביר לממונה מידי שנה, ולא יאוחר מיום 1 במרץ, דיווח, בגין השנה שקדמה לה בנוגע לאופן יישוב תביעות אובדן כושר עבודה או ערעורים שיושבו לראשונה בחברה במהלך אותה תקופה. זאת, בין היתר, על מנת לאפשר פיקוח ובקרה על אופן יישום הוראות החוזר יישוב תביעות.

מטרת הוראות חוזר זה לעדכן את הוראות פרק 3 בחלק 4 של שער 5 בחוזר המאוחד שכותרתו "דיווח לממונה על שוק ההון" ולהטמיע בו את דרישות הדיווח הקיימות בנוגע ליישוב תביעות אובדן כושר עבודה, בהתאם לאמור בסעיף 31 לחוזר יישוב תביעות.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon